

**MARCHÉS À
BONS DE
COMMANDE ET
ACCORDS-
CADRE**

Lorsque, pour des raisons techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le Marché, le Maître d'Ouvrage peut passer un Marché à bons de commandes ou un accord-cadre dont l'exécution se fera au fur et à mesure de l'émission de bons de commande ou de Marchés subséquents, selon les modalités définies dans le Marché.

Le type de consultation correspondant sera alors déterminé en prenant en compte le montant plafond du Marché.

Les Documents d'Appel d'Offres ou de Demande de Propositions doivent préciser le périmètre des prestations, les modalités d'évaluation permettant une base d'évaluation financière comparable (par exemple, sur la base d'une commande-type, de quantités par type d'expert, etc. définies de manière représentative des prestations attendues), les modalités d'attribution (à un seul ou plusieurs attributaires, et d'attribution par la suite des Marchés subséquents ou bons de commandes à chaque attributaire le cas échéant), le montant plafond du Marché, l'éventuel montant (ou quantité) minimum de prestations auquel s'engage le Maître d'Ouvrage (y compris pour chaque attributaire, le cas échéant), la durée du Marché, les modalités de contractualisation et de paiement, et l'existence d'une clause de révision des prix et ses modalités de mise en œuvre le cas échéant.

Ils devront également détailler les modalités de mise en œuvre du Marché :

Marché à bons de commande :

délai pour le(s) Prestataire(s) pour répondre au bon de commande (en particulier dans le cas d'une prestation intellectuelle) le cas échéant, modalités de contractualisation de la commande, modalités de paiement ;

Accord-cadre (marchés subséquents) :

le Maître d'Ouvrage doit lors de chaque consultation subséquente préciser son besoin (dans le périmètre défini par l'accord-cadre) et consulter par écrit le ou les Prestataire(s) titulaire(s) de l'accord-cadre, en laissant un délai suffisant pour qu'il(s) remette(nt) une Offre ou Proposition en réponse à ce besoin. Les Offres ou Propositions remises doivent être conformes aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et aux documents de consultation propres au Marché subséquent en question.



CABINET DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  228 99 09 09 02 ▪ Lomé (Togo)
971 05 06 15 28 62 ▪ Dubaï (United Arab Emirates)

▪ consulting@bassentreprises.com

▪ www.bassentreprises.com